

1500086-85.2019.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500086-85.2019.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2000797/2019 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1850449 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2000797 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2000797 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2000797 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2000797 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2000797 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 1306/18/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Fernando Cunha

Vítima:

VALDECI URBANO DA SILVA

Aos 28 de março de 2022, às XXXX horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Presente o(a) acusado(a) BRUNO FERNANDO CUNHA. Presente seu(sua) defensor(a) nomeado DR(A). MARCELA MALTAROLO - OAB/SP 381.049/SP.. Abertos os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi oportunizado ao(à) réu(ré) exercer seu direito de entrevista prévia com seu(sua) Defensor(a) de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP.Em

seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) VALDECI URBANO DA SILVA, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, sem a presença do acusado, conforme solicitado pela(s) vítima(s). Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) THAIZA HELENA ROSAN FORTUNATO, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, sem a presença do acusado, conforme solicitado pela(s) testemunha(s). Em seguida, foi interrogado o acusado. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença publicada em audiência:

Vistos.

BRUNO FERNANDO CUNHA, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, entre os dias 15/05/2018 e 26/08/2018, em um barracão localizado na Rua 13 de Maio, nº 44, cujo local é um Centro Comercial, neste município e comarca de José Bonifácio, BRUNO FERNANDO CUNHA, qualificado à fls. 99, durante o repouso noturno, agindo de forma continuada e em concurso de agentes com indivíduo não identificado, evidenciado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para benefício comum, mediante escalada, 100 (cem) caixas de laranjas, avaliadas em R\$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), pertencentes a Valdeci Urbano, conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 84 e Laudo Pericial de fls. 56/64.

Segundo se apurou, por diversas vezes, entre os dias 15/05/2018 e 26/08/2018, agindo da mesma forma, durante o repouso noturno, o denunciado, previamente ajustado com indivíduo não identificado, escalou o portão de entrada do local e de lá subtraiu os objetos acima descritos, evadindo-se em seguida.

O denunciado foi reconhecido posteriormente por policiais civis, após análise das imagens das câmeras de segurança do local.

Auto de Avaliação Indireta às fls. 84. Laudo Pericial da configuração da escalada às fls. 56/64.

A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2020 (fls. 118/119).

O acusado foi citado (fl. 130), e apresentou resposta à acusação (fls. 135/136).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas a vítima, testemunha e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pediu a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os acusados estão representados por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está comprovada pelo inquérito policial (fl. 01), portaria

(fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial (fls. 08/11; 56/64), termo de declarações (fls. 12; 73), auto de avaliação (fl. 84), relatório final (fls. 93/94; 110/111), auto de qualificação (fls. 97/102), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é inconteste.

Valdeci Urbano da Silva (vítima) disse que, nas datas mencionadas, ocorreram vários furtos. Possui câmeras de segurança. Deu para ver que, todos os dias, o rapaz pulava o portão, pegava sacos e caixas de laranja, e levaram. Fizeram o vídeo e levaram ao investigador. Os furtos ocorriam todos os dias. Chegou a ver a pessoa sobre o muro. Os furtos eram durante o dia e de noite. Via as imagens da câmera de segurança. Normalmente, a pessoa estava sozinho. Em algumas oportunidades, ele estava com outra pessoa. Os fatos ocorriam entre 8 e 9h da noite. No local, há um portão de tela, de 2m. Ele entrava pulando o portão. Foram subtraídas 100 caixas de laranja. Uma caixa de laranja seria no valor de 30 reais. Não conhecia o réu. Os furtos eram diários. Era sempre a mesma pessoa. Na maioria das vezes, ele estava sozinho. Em algumas vezes, eles estavam em dois. A câmera disparava o alarme. Era necessário fazer o esforço físico para escalar. Os fatos ocorriam no período noturno. No domingo, na parte da manhã, ocorriam na parte da tarde. Fez as imagens e a polícia identificou o autor. As imagens eram nítidas. Era possível com precisão o rosto do autor. Não chegou a ver a característica que chamasse a atenção. Era sempre a mesma pessoa que entrava. Não recuperou nenhum dos bens.

Thaiza Helena Rosan Fortunato (testemunha de acusação) disse que, inicialmente, a vítima fez a comunicação do furto. Iniciaram as investigações. Na época, o colega da depoente Marchesi reconheceu o réu nas imagens, pois eles eram mais antigos no local. Não se recorda a versão de Bruno. Fizeram a entrevista de Bruno. Pelo que se lembra, ele não quis falar sobre os fatos. Inicialmente, Bruno confessou informalmente. Porém, ele não quis confessar formalmente. Ele é conhecido nos meios policiais. Assistiu as imagens da câmera. A vítima apresentou as imagens. Havia outra pessoa auxiliando nos furtos. Na época, até a elaboração do relatório, não tinham chegado ao coautor. As imagens eram de um dia. Mas a vítima disse que já acontecia há algum tempo. Nas imagens, um deles entrava por escalada. Pelas imagens, os fatos ocorreram no período noturno. Nessas imagens, havia outro rapaz. O policial reconheceu o réu prontamente. O réu era conhecido pela prática de furtos. No dia da elaboração, a vítima disse que os fatos aconteceram várias vezes. É possível que ele tenha mencionado o período dos furtos indicados no boletim de ocorrência.

Bruno Fernando Cunha (réu) disse que tem 37 anos. Está preso há 07 meses. Antes da prisão, trabalhava em frigorífico em José Bonifácio. É amasiado. Tem filhos, de 06 meses, 05 anos e 14 anos. Disse que, no dia, teve recaída de drogas. Saiu para rua para usar drogas. Ao voltar para residência, passando pela empresa de Valdecir, viu o alambrado. Pulou o alambrado. Estava sozinho, alcoolizado e em uso de drogas. Tentava passar a caixa de laranja pelo portão, mas não estava conseguindo ter êxito. Estava usando drogas durante todo o dia. Estava passando um senhor e pediu ajuda. Falou que a caixa era dele. Ele deixou a caixa do lado e o depoente saiu. Não conseguiu trocar em drogas. Não praticou furtos em outras datas, no mesmo local. Só fez o furto uma vez. O dia em que estava no local era por volta de 9h da noite. Só esteve no local uma vez, mas ele não chegou no local. Só tinham imagens. Os policiais mostraram a imagem ao depoente, que confirmou que era ele. Não encontrou o proprietário no dia. Não subtraiu 100 caixas de laranja, só uma caixa. Não estava nem conseguindo pegar uma caixa. Arrependeu-se do ato. Teve uma recaída de drogas. Tem endereço fixo e trabalho registrado.

Encerrada a instrução processual, as provas produzidas nos autos são firmes e suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória em desfavor do acusado.

Na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 12)

Em juízo, o acusado confessou parcialmente os fatos. Declarou que ingressou em um estabelecimento em apenas uma oportunidade. Disse que o fez mediante escalada, subtraindo apenas uma caixa de laranjas. Acrescentou que foi ajudado por terceira pessoa, que não tinha conhecimento que se tratava de furto.

Quanto à confissão livre e espontânea manifestada em pretório, ainda que parcial, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

“... a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Todavia, apesar da negativa do réu quanto à prática dos demais furtos, as provas são suficientes para comprovar as subtrações, nos exatos termos narrados na denúncia.

Com efeito, a vítima confirmou os furtos, declarando que o réu furtava em seu barracão, pulando o portal de entrada e o muro. Acrescentou que isso correu durante um período, quase todos os dias, e que entregou as imagens de câmera de segurança para análise da polícia. Asseverou que era a mesma pessoa que sempre ingressava no estabelecimento, algumas vezes com a ajuda de um terceiro. Todos os objetos foram avaliados em conjunto, no valor R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme auto de fl. 84.

Além disso, a investigadora de polícia informou que a vítima levou as imagens de câmera ao local. Na Delegacia, o réu foi reconhecido, porque já era conhecido nos meios policiais.

Importante destacar estarem em perfeita harmonia as provas orais produzidas, tanto na fase policial, como durante a instrução processual. Ainda, os depoimentos da policial, durante o inquérito e em juízo, são firmes e coerentes e estão em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de

arma de fogo - Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Relevância - Reconhecimento em solo policial e reconhecimento pessoal em juízo - Palavra dos policiais- Validade - Precedentes - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma correta - Pena-base fixada acima do mínimo legal por decisão motivada e bem fundamentada - Majoração das penas na terceira fase - Presença de duas causas de aumento - Concurso de agentes e emprego de arma - Princípio da individualização da pena - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502359-43.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prisão em flagrante de posse de 33,3g de maconha, 43g de cocaína, 22,5g de crack e 1 litro de lança-perfume. Versão defensiva inverossímil e isolada. Impossibilidade de furtrar credibilidade à palavra dos policiais apenas por sua função. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas, atenuadas ao piso pela menoridade relativa. Afastamento do redutor com fundamentação inidônea. Mera menção à existência de registros de atos infracionais insuficientes para demonstrar dedicação ao crime. Penas reduzidas a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa. Possibilidade de regime inicial aberto e substituição da primeira por restritivas de direitos. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500192-38.2021.8.26.0545; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

A investigadora afirmou que, informalmente, o réu chegou a confirmar os furtos. Não bastasse isso, a continuidade delitiva está confirmada, pois a vítima declarou que, constantemente, as laranjas eram furtadas pela mesma pessoa, identificada pela polícia como o réu, usando do mesmo modus operandi. Não resta qualquer dúvida que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal. Nesse sentido, são as confissões do próprio réu e os relatos da vítima e da testemunha.

A causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do CP (repouso noturno) é aplicável tanto na forma simples (caput), quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto. Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º e as qualificadoras do § 4º. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.

Recentemente, o STJ considerou que o § 1º do art. 155 poderia ser aplicado não apenas para o caput, mas também as hipóteses do § 4º do art. 155 (EREsp 842.425-RS). Isso significa que a posição topográfica do § 1º (vem antes do § 4º) não é fator que impede a sua aplicação para as situações de furto qualificado (§ 4º). Esse é o entendimento adotado no seguinte julgado: STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/12/2014 (Info 554)

Além disso, a jurisprudência do TJSP também reconhece a incidência da causa de aumento de repouso noturno quando o crime é praticado no horário de descanso, seja ele efetuado contra residência ou estabelecimento comercial.

Com relação à imputação do inciso II, do §4º, do artigo 155 do Código Penal, está comprovada a qualificadora de escalada. O laudo pericial de fls. 08/11, realizado no imóvel situado à Rua Treze de Maio, n. 44, José Bonifácio, concluiu que:

“Vestígios recentes de arrombamento NÃO foram observados nos portões e também NÃO foram observados vestígios de escalada ao longo do seu elemento de vedação.

Entretanto, a porção mais baixa do portão metálico media, aproximadamente, 1,70 metros de altura e a porção mais baixa do muro de alvenaria media, aproximadamente, 1,95 metros de altura. Ambas as medidas com relação ao solo”.

Da forma semelhante, o laudo pericial de fls. 56/64, concluiu que: “Imagem 1:

Ilustra dois indivíduos passando em frente ao estabelecimento. Na gravação é possível visualizar, somente, que um deles usa chinelos, e, que o outro está trajando camiseta e bermuda de cor clara; Imagem 2: Transcorrido um tempo, se aproximam do local, dois rapazes: um deles trajando bermuda, camiseta listrada e chinelos, e, o outro rapaz trajando bermuda e camiseta de cor clara; Imagens 3 e 4: Exibem o rapaz de roupa clara escalando o gradil do estabelecimento; Imagens 5 e 6: Mostram o rapaz ingressando no local. O outro rapaz, de camiseta listrada, o aguarda do lado de fora; Imagens 7 e 8: O rapaz pega de dentro do estabelecimento, uma caixa, com produtos em seu interior. As imagens ilustram a caixa (vide setas) sendo passada, por cima do gradil, para o outro indivíduo que espera do lado de fora do local; Imagem 9: Segundos depois, o rapaz traz um saco que pegou de dentro do estabelecimento e o passa, por cima do gradil, para o rapaz que está do lado de fora (vide seta); Imagem 10: Na sequência, o indivíduo (de roupa clara) pula o gradil para sair do estabelecimento; Imagem 11: Por fim, os dois deixam o local. O rapaz de blusa listrada - carregando o saco e o rapaz de roupa clara - carregando a caixa.

Quanto à qualificadora arguida na peça acusatória prevista no inciso IV, §4º, do artigo 155 do Código Penal, está claro que o crime foi praticado pelo acusado em conjunto com outra pessoa, em concurso de agentes, eis que cabalmente demonstrado o liame subjetivo e a divisão de tarefas. O concurso de pessoas também está confirmado pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

Para fins de cálculo da pena, tratando-se de furto com duas qualificadoras, a qualificadora de escalada será considerada para efeito de circunstância judicial negativa.

Por fim, não merecem prosperar as teses defensivas.

A embriaguez voluntária pelo álcool ou substâncias análogas, tal qual a emoção ou paixão, não exclui a imputabilidade penal, tampouco opera para desnaturar o dolo. Nesta ordem de ideias:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO RECONHECIMENTO - Como é cediço, em nossa legislação penal vigora o princípio da actio libera in causa, com previsão expressa no art. 28, II, do Código Penal, que não exclui a responsabilidade penal em caso de embriaguez voluntária, seja ela dolosa ou culposa. **RECURSO NÃO PROVIDO**” (Apelação nº 0000291-52.2012.8.26.0366, Rel. Des. Willian Campos, j. 08.10.15)

Ainda, não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Os bens subtraídos possuem relevante valor econômico (valor R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme auto de fl. 84, muito superior ao valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo. Ainda que assim não o fosse, é demasiadamente perigoso o entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor seria indiferente ao patrimônio das pessoas. Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes à harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico.

Verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 166/170).

Reconheço, em favor do acusado, a atenuante da confissão espontânea. A confissão parcial deve ser considerada, porque foi utilizada por esse Juízo para fundamentar a condenação.

Assim, afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e a autoria do delito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o crime foi cometido com duas qualificadoras, valendo a escalada como circunstância judicial negativa do crime. O réu é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pois as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Aumento a pena-base em 1/4 e fixo a pena-base, na forma do artigo 59 do Código Penal, em 02 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes.

Retorno a pena ao patamar mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, CP. Aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O réu praticou os delitos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, motivo pelo qual reconheço a continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal). Considerando que não ficou comprovado, com absoluta certeza, o número de subtrações ocorridas, ônus que incumbia à acusação, aplico o aumento mínimo de 1/6, totalizando 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa. Ressalto que o artigo 72, do CP, não se aplica à continuidade delitiva.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, na forma do artigo 49, § 1º e 2º, CP.

Para o início do cumprimento da pena, considerando que o réu é portador de maus antecedentes fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Não há elementos sobre o tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime mais brando (artigo 387, §2º, CPP).

Diante da presença de maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ausentes os requisitos do artigo 44, CP.

Da mesma forma, mostra-se incabível o "sursis" da pena, ausentes requisitos do artigo 77, CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu BRUNO FERNANDO CUNHA, portador do RG n.º 43.551.745, filho de Arlindo Cunha e Claudia Regina da Silva Cunha, nascido em 17/05/1985 em José Bonifácio/SP, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. A multa deverá ser paga em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas do processo, na forma da Lei 11.608/03, com as ressalvas da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º, novo CPC, que revogou a Lei 1060/50, com aplicação subsidiária).

Ante a pena e o regime iniciais fixados, bem como ausentes os requisitos do artigo 312 e seguintes do CPP, o réu poderá recorrer em liberdade por este processo.

Comunique-se à vítima. Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, ausente pedido expresso e exercício do contraditório, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado: comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, III, da Constituição Federal; oficie-se o Instituto de Identificação Civil; extraia-se a guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial fixado na condenação, se for o caso.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que: requeiro vista para apresentação das razões de apelação. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação, Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo. Saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Augusto César Cristal Lopes, matrícula 358.518, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.